

1500501-84.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Cesar Lameu

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 20h20, na rua Silvío Talli, nº 12, Jardim Neli, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500501-84.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500501-84.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Cesar Lameu

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 20h20, na rua Silvío Talli, nº

12, Jardim Neli, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 0,4g (quatro decigramas), e guardava, sob seu pé e também em um terreno baldio próximo, o total de 13 (treze) porções de crack, com peso líquido de 3,1g (três gramas e um decigrama), para fins de tráfico, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (pág. 145), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 171/175). Recebida a denúncia (pág. 180/181), o réu foi citado (pág. 199). Durante a instrução foi ouvido um guarda civil, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 225/229). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 233/237). É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 07/08, pelo laudo de constatação de pág. 10/12, bem como pelo laudo toxicológico definitivo de pág. 130/132.

A autoria é certa.

Na fase inquisitiva o réu alegou ser usuário de drogas e, em relação ao delito de tráfico, contou que não estava realizando a venda no local da abordagem, mas sim guardando os entorpecentes e o dinheiro apreendidos para um traficante.

Em juízo o réu alterou sua versão sobre os fatos, negando a prática delitiva.

Asseverou que, na data do fato, havia acabado de adquirir três porções de crack e um eppendorf de cocaína para seu consumo pessoal. E em relação as outras porções apreendidas, relatou que não lhe pertenciam e não guardavam semelhança com aquelas que trazia consigo.

A nova versão apresentada pelo acusado não encontrou respaldo na prova produzida nos autos.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil José Rozivando Moreira Guimarães contou que realizava patrulhamento quando avistou o acusado dispensando algo ao solo, pisando em cima, tão logo notou a aproximação da guarnição. Sendo o local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre e diante da conduta suspeita, realizou a abordagem do réu e verificou que estava pisando em 03 (três) porções de crack. Também afirmou que aproximadamente dois metros de distância do réu, localizou uma sacola contendo diversas moedas, além de uma mochila, onde havia certa quantia em dinheiro, bem como outras 10 (dez) porções de crack e 01 (uma) porção de cocaína.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso do guarda civil se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito, restando isolada a versão oferecida em autodefesa.

Vale consignar que embora o guarda civil ouvido não tenha se recordado em audiência, é certo que em solo policial, tanto ele quanto seu colega de farda Luciano Donisete de Souza declararam que as embalagens das porções de crack localizadas no terreno eram idênticas àquelas que haviam sido localizadas sob o pé do acusado. Por ocasião da apresentação do flagrante eles também declararam que o acusado, quando perquirido informalmente sobre os fatos, admitiu que estava guardando as drogas para um traficante.

Ademais, no aparelho celular do acusado foram encontradas fotografias/vídeos com conteúdos relacionados a drogas, fato que corrobora o envolvimento dele na atividade ilícita (laudo pág. 154/163).

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Conforme demonstra a certidão de pág. 67/72, o réu já foi irrecorrivelmente condenado pela prática de outros quatro delitos. As condenações são hábeis a ensejar o reconhecimento da reincidência, de maneira que três delas devem ser tomadas nesta primeira fase da dosimetria da pena, como antecedentes desabonadores. Para tanto, tomo as condenações operadas nos autos 1500264-14.2019.8.26.0248, 0007415-10.2008.8.26.0081 e 0001154-03.2014.8.26.0248, fixando as penas acima de seus patamares mínimos, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 70/71, operada nos autos 1500090-05.2019.8.26.0248, que demonstra a reincidência genérica do acusado. Portanto, aumento a penas em 1/6, resultando elas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, torno as penas definitivas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Michel deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia e do aparelho de telefone celular apreendidos, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA